رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٢٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩١٧ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٣/٢٢هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - دعوى تأديبية - مخالفة داخل العمل - الامتناع عن إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة - تعدد العقوبات على مخالفة واحدة - انتفاء المخالفة - عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي.

مطالبة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد معاقبة المدعى عليهم تأديبياً؛ لامتناعهم عن إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، وعدم مثولهم للجنة التحقيق - الثابت التزام المدعى عليه الأول بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، ولم يصدر بحقه أي عقوبة من جهة عمله بهذا الجانب؛ مما يتقرر معه انتفاء المخالفة المنسوبة إليه - الثابت صدور قرارات تأديبية بمعاقبة بقية المدعى عليهم على ذات المخالفة المنسوبة إليهم في هذه الدعوى؛ ومن ثم لا يجوز إيقاع عقوبة أصلية أخرى على ذات الفعل - الثابت من المستندات كثرة تعطل نظام البصمة، والتزام بقية المدعى عليهم بأداء العمل والانتظام به؛ مما يتقرر معه عدم ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣١، ٣٥) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ.
- نظام الانضباط الوظيفي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، وذلك بتقدم ممثلي المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم (...) جاء فيها: أن المدعى عليهم موظفين عامين يعملون (مدربين) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قاموا بالامتناع عن إثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليهم من رؤسائهم والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضورهم للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقهم عقوبات تأديبية ما بين (حرمان من علاوة دورية واحدة ـ واللوم والحسم)، وطلب معاقبة الموظفين أعلاه بالعقوبات الواردة في المادة (٣٢، ٣٣) من نظام تأديب الموظفين، وأرفق قرار الاتهام رقم (٤٢/٤٧١٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ والذي تضمن: أن المدعى عليه الأول (...) حال كونه موظفاً عاماً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية

بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة. المدعى عليه الثاني (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة اللوم بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الثالث (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة اللوم بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الرابع (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة

للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة اللوم بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الخامس (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه السادس (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه السابع (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة

والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الثامن (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه التاسع (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه العاشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة

والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الحادي عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الثاني عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة اللوم بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الثالث عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة

بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة اللوم بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الرابع عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه الخامس عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أول ب) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية واحدة بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. المدعى عليه السادس عشر (...) حال كونه موظفاً يعمل (مدرب أ) في كلية التقنية بمدينة الرياض في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث قام بالامتناع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة) والذي يعد مخالفة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل

الصادرة إليه من رؤسائه والإصرار على ذلك، بالإضافة إلى عدم حضوره للجنة التحقيق في المؤسسة، وصدر بحقه عقوبة حرمان من علاوة دورية واحدة بالقرار رقم (١٤٦٩٤٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٧هـ. ثانياً: أدلة الاتهام: ١-ما جاء في اعترافاتهم في محاضر التحقيق من رفضهم للتبصيم والآلية المتبعة فيها. ٢-نص المادة (٣١) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي نصت على أن: "تحدد ساعات العمل الفعلية الأسبوعية خلال الأشهر العادية في السنة بأربعين ساعة أسبوعية بمعدل ثماني ساعات عمل في اليوم، يتم تحديد أوقاتها حسب حاجة العمل، وتخفض ساعات العمل الفعلية الأسبوعية خلال شهر رمضان إلى ثلاثين ساعة أسبوعية". ٣-خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ المتضمن: أن أجر عضو هيئة التدريب يحدد وفق ما نصت عليه المادة (٣١) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٤-قرار حسم بسبب الغياب برقم (٣٢/٢٢٣٥٤٣) لمدة خمسة أيام من تاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ إلى تاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ لعدد (٤٤٨) موظفاً، الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٥-قرار حسم بسبب الغياب برقم (٣٢/١/٤٦٧٨٥) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ لعدد (٣٥٤) موظفاً الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٦-قرار حسم بسبب الغياب برقم (٣٢/١٦٠٩٩٤) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠هـ لعدد (٩٧) موظفاً، الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ٧- قرار حسم بسبب

الغياب برقم (٣٢/١/٦١٧٥٦) لعدد (٤٩) موظفاً، لمدد مختلفة عن الفترة من ١٤٣٤/١٢/١هـ حتى ١٤٣٥/٢/٩هـ الصادر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ثالثاً: طلب الهيئة: تطلب فرع الهيئة بمنطقة الرياض معاقبة الموظفين أعلاه بالعقوبات الواردة في المادتين (٣٢، ٣٣) من نظام تأديب الموظفين، وبعد إحالة القضية إلى الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضرها، وفيها قدم المدعى عليه الأول (...) عبر خدمة تبادل المذكرات، مذكرة والتي جاء فيها: في بداية شهر ذي الحجة من العام ١٤٤٢هـ تم استدعاؤه للتحقيق من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فرع الرياض، فتم أفادتهم بأنه ملتزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة)، وأن الإدارة تعامله وفقاً لبيانات نظام البصمة كسائر زملائه الخاضعين له والملتزمين به، ولم يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية، وقدم إفادة صادرة من رئيسه، رئيس مركز اللغة الإنجليزية (...) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ، التي نصها: (عرفت فيكم الالتزام العام بنظام البصمة لحين تم رفع العمل بها بسبب كورونا، وهو ما تظهره بيانات النظام على بوابة الموظفين، وكذلك الالتزام بالمحاضرات وما يوكل إليكم من مهام)، وقدم مسير رواتب يوضح حسم يوم من شهر (١) لعام ٢٠٢٠م عبارة عن تجميع ساعات تأخير سابقة من واقع بيانات النظام الإلكتروني (البصمة)، وقدم بيانات تفصيلية بالحضور والانصراف والإجازة المرضية والاضطرارية من واقع بيانات النظام الإلكتروني (البصمة)، ثم تقدم باقي المدعى عليهم بمذكرات دفاع من خلال خدمة تبادل المذكرات تضمنت:

أولاً: الدفع الشكلي: ويتمثل في ثلاثة أمور هي: ١-صدر نظام الانضباط الوظيفي بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ المبلغ من قبل وزير التعليم إلى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعميم البرقي رقم (٤٣٠٠١٩٨٧٩٤/١) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤هـ، وقد بدأ العمل به بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧هـ، وألغت المادة رقم (٢٤) منه المواد من رقم (٣١) إلى رقم (٤٦) والمادة رقم (٤٨) من نظام تأديب الموظفين وكل ما يتعارض معها من أحكام، وحيث تم إلغاء المادة رقم (٣٢) و (٣٣) من نظام تأديب الموظفين، فإن النظام المستند عليه في رفع الدعوى والطلبات التي يطالب بها قد ألغيت ولا يمكن الاستناد إليها، وقد نصت المادة رقم (٥) من نظام الانضباط الوظيفي على: "أن الموظف المرتكب للمخالفة يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في نظام الانضباط الوظيفي"، ونظام الانضباط الوظيفي ألغى المواد رقم (٤٠) و (٤١) التي تنعقد بها صفة المدعي في رفع الدعوى المنظورة، فلم يعد للمدعية صفة في رفع هذه الدعوى، وإنما المرجع المختص بذلك حددته المادة رقم (٩) و (١٠) من نظام الانضباط الوظيفي وأن اختصاصات المدعية المقررة في المادة رقم (١٢) من نظام الانضباط الوظيفي والتي لا تنطبق على القضية المنظورة، ونصت الفقرة رقم (٣) من المادة رقم (٢٠) من نظام الانضباط الوظيفي على أن المخالفة أو الدعوى تسقط بعد مضي سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء، وقد مضى أكثر من سنتين من تاريخ اتخاذ آخر إجراء بحقهم، حيث كان آخر إجراء متخذ من المدعية هو التحقيق معهم

في مقر هيئة الرقابة والتحقيق بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٢هـ وذلك بناءً على المستندات المقدمة منهم، في حين أن إجراءات رفع الدعوى كانت بتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٠هـ، أي بعد مضي أكثر من سنتين. ثانياً. الدفع الموضوعي: تدعي المدعية أنهم قد خالفوا الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل الصادرة لهم من رؤسائهم، ولكن تكملة المادة التي تم الاعتماد عليها في الدعوى المقامة ضدهم قد قيدت هذه الأنظمة والتعليمات بشرط أن تكون في حدود الأنظمة واللوائح المعتمدة، حيث نصت الفقرة رقم (٣) من المادة (٢٥) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب على وجوب التزام عضو هيئة التدريب بالتقيد بالتعليمات المتعلقة بالعمل، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من قبل رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة واللوائح المعتمدة، فهم لم يرفضوا نظام البصمة، وإنما نظام البصمة لدى المؤسسة لا يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وذلك للأسباب التالية: ١-أن نظام البصمة منذ تطبيقه وهو غير مستقر وكثير الأعطال، ولا تتحقق الثقة بما يتضمنه من بيانات، كما أن إدارة المؤسسة قد شابها الأخطاء والإخفاقات الإدارية في تطبيق النظام، وهذا أمر مستمر حتى تاريخه، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: أ-قرار مدير إدارة خدمات الموارد البشرية رقم (٢٢٣٥٤/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/١٧هـ بالحسم المقدم في الدعوى من مرتبات (٤٨٨) مدرباً قد ضمن عدد (٢٨) مدرباً كانوا أثناء فترة الخصم ما بين منتقل من المؤسسة، ومرافق خارج المملكة، وبدورة خارجية، وملغي، ومنتهي عقده، ومطوي قيده، ومتعاون مع جهة خارج المؤسسة. ب-خطاب عميد الكلية التقنية بالدمام رقم

(١٣٠٠٥٠/٥٠١/١/١٨) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ إلى رئيس مجلس التدريب بالمنطقة الشرقية يعرض فيه أخطاء النظام وأعطاله، وآثاره السلبية وعدم تجاوب المشغل، ويطالب بالرجوع إلى التوقيع الورقي لضبط الحضور والانصراف. ج-بريد نائب المحافظ للتدريب إلى عميد الكلية التقنية بالرياض بالوعد برفع الحسم عن المدربين الذين سيعرفون بياناتهم بنظام البصمة. د-صدور قرارات من المؤسسة بإنزال الحسم منها: ١-قرار مدير إدارة خدمات الموارد البشرية رقم (٤٥٤٦٧/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٧هـ بإنزال الحسم عن عدد (٩٣) مدرباً من قرار الحسم رقم (٢٢٣٥٤٣/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ. ٢-قرار مدير إدارة خدمات الموارد البشرية رقم (٩١٤٤١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ بإنزال الحسم عن عدد (١٧٤) مدرباً من قرار الحسم رقم (٤٦٧٨٥/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ. ٣-قرار مدير إدارة خدمات الموارد البشرية رقم (١٧٠٣٣٩/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١٥هـ بإنزال الحسم عن عدد (٦٤) مدرباً من قرار الحسم (٤٦٧٨٥/١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٨هـ. هـ-حكم الدائرة الإدارية الخامسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (١/١٩١١/ق) لعام ١٤٣٧هـ من الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٤هـ وذكرت من مسببات الحكم ما نصه: ((والذي ثبت به لدى المحكمة عدم استقرار نظام البصمة واكتماله بشكل نهائي على نحو يحقق الثقة بما يتضمنه من بيانات)). و-رسائل من إدارة الكلية التقنية بالرياض متضمنه

التوجيهات حيال تعطل نظام البصمة. ز-رسالة واردة من المؤسسة إلى المدربين بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٦م متضمنة الاعتذار لهم وإبلاغهم بأنه جاري مراجعة ومعالجة قرار الحسم رقم (٧٨١٧٠/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ لعدد (٢١٠٠) مدرباً من واقع بيانات البصمة. ح-صورة فوتوغرافية ميدانية عشوائية لأجهزة البصمة المتعطلة. ط-مقاطع فيديو تثبت تكرار تعطل أجهزة البصمة. ي-إلزام المدربين بتقديم نموذج معالجة الغياب نتيجة الخلل في نظام البصمة واعتماده من رؤساء الأقسام شهرياً. ك-بعض الخطابات المقدمة من المدربين إلى رؤساء الأقسام يشتكون من كثرة أعطال النظام وتحميلهم مسؤولية التنقل بين مباني الكلية المترامية الأطراف التي يصل عددها إلى (٢٥) مبنى بحثاً عن أجهزة سليمة؛ مما يؤدي إلى تعطيلهم عن التدريب. ل-إقرارات بعض المدربين بالكلية الذين قاموا بتعريف نظام البصمة بأن عميد الكلية التقنية بالرياض قد استدعاهم أسوةً بزملائهم، وعرض عليهم إلغاء الحسم من رواتبهم لأشهر (٣و٤و٥) من العام ١٤٤١هـ من واقع بيانات نظام البصمة مقابل أن يرسلوا إليه بريداً إلكترونياً يتعهدون فيه بالانضباط بالبصمة. م-تعميم إدارة المتابعة في المؤسسة رقم (٥٢٥٥٣/٤٤) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٢هـ الموجه إلى جميع الإدارات والوحدات التدريبية تطلب فيه معالجة بيانات البصمة للفترة من ١٤٣٧/٦/١هـ إلى ١٤٤٠/١/٣٠هـ علماً أنها قد أصدرت قرارات حسم سابقة دون التدقيق داخلة في هذه الفترة، ومنها: ١-القرار رقم (٧٨١٧٠/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ خصم من الراتب للفترة من ١٤٣٧/٧/١هـ

إلى ١٤٣٧/٧/٣٠هـ، عدد الأيام المطلوب خصمها (٢٩) يوماً. ٢-القرار رقم (١٨١٧٥٢/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ خصم من الراتب للفترة من ١٤٣٧/٦/١هـ إلى ١٤٣٧/٦/٣٠هـ، عدد الأيام المطلوب خصمها (٢٠) يوماً. ٣-القرار رقم (١٨١٧٣٠/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ خصم من الراتب للفترة ١٤٣٨/١/١هـ إلى ١٤٣٨/١/٣٠هـ، عدد الأيام المطلوب خصمها (٣٠) يوماً. ٤-القرار رقم (١٨١٧٤١/١/٣٢) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩هـ خصم من الراتب للفترة ١٤٣٧/٩/١هـ إلى ١٤٣٧/٩/٣٠هـ، عدد المطلوب خصمها (١١) يوماً. ولكل ما تم ذكره أعلاه يثبت صحة التسبيب الذي قام عليه الحكم الصادر في القضية (١/١٩١١/ق) لعام ١٤٣٧هـ أعلاه، ومدللاً على بطلان قرارات الحسم نتيجة تكرار الخلل في نظام البصمة لعدم أهلية هذا النظام بهذا الشكل لتطبيقه. ٢-أن المؤسسة لم تراعِ العدل والمساواة في تطبيق نظام البصمة ويتمثل ذلك في أمرين هما: أ-تم إعفاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية شفهياً وبدون مستند رسمي من العمل بنظام البصمة، رغم أنهم يشاركون في نفس المهام والقاعات دون اختلاف. ب-قامت الأحكام الشرعية والمواد النظامية على العدل وذلك بالجمع بين الأمور المتماثلات في الحكم، والكوادر الأكاديمية والتعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام التي تتبع وزارة التعليم لم يطبق عليهم نظام البصمة، ومدربو المؤسسة تابعون لوزارة التعليم فكان من العدل أن يعاملوا بنفس النظام في إثبات الحضور والانصراف. ٣-مخالفة المؤسسة نظام العقوبات المنصوص عليها في المادة (٣٢) من نظام تأديب الموظفين

ويتمثل ذلك في أمرين هما: أ-عدم المساواة في العقوبة المنصوص عليها في النظام، فقد تمت معاقبة بعضهم بالحرمان من العلاوة وبعضهم الآخر باللوم، الذي هو أقل ضرراً من الحرمان من العلاوة، فاللوم يسقط تلقائياً بعد مضي سنتين، ولا يترتب عليه أضرار مادية، بينما الحرمان من العلاوة يترتب عليه خسائر مالية مستمرة.

ب-أوقعت المؤسسة عليهم عقوبات مستديمة لم يرد فيها نص نظامي، فقد حجبت عنهم البوابة الإلكترونية؛ مما أدى لحرمانهم من الإجازات، وتعريف الراتب، والاطلاع على القرارات والتعاميم والخطابات، وأصدرت التعميم بحرمانهم من الترقية، والابتعاث والدورات، والترشيح للمناصب الإدارية، والتكليفات والتدريب المسائي (الموازي)، وأي أعمال فيها مردود مادي، بالإضافة إلى خطاب إدارة المتابعة الموجه إلى هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٤٤/١١٣٧٦٠) وتاريخ ١٤٣٧/٧/٣هـ. ٤-لم يرد في خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٤هـ، سوى نسخ لما ورد في المادة (٣١) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب دون أن يبدي رأياً قانونياً بناءً على التعليمات الصادرة من صاحب الصلاحية. حيث لم تراع طبيعة عملهم في الكليات، الذي يعتمد على تدريس الطلاب بعدد محدد من الساعات، وهي النصاب المفروض على كل مدرب حسب المادة (٢٨) الفصل السابع من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفي حالة تكليف العضو بمهام أخرى يخفض النصاب التدريبي كما نصت المادة (٢٩) الفصل السابع، وكما نصت المادة (٤٨) من الفصل

العاشر من اللائحة نفسها على منح مكافأة مالية مقدراها (١٥٠) ريال عن كل ساعة تدريبية تزيد عن النصاب المحدد. وهذا ما تم المطالبة به من قبل أعضاء مجلس كلية الرياض (يمثلون رؤساء الأقسام في الكلية) رقم (بدون) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ يطالبون بعقد اجتماع مجلس الكلية لمناقشة مدى ملاءمة آلية البصمة لنظام التدريب بالكلية، وانعكاس ذلك على العملية التدريبية، وقام عميد الكلية بالشرح عليه، وإحالته لوكيل الكلية، يطلب بموجبه من رؤساء الأقسام إبداء المرئيات حول آلية البصمة، وقد بيّن مجلس قسم التقنية الإدارية (يمثل أكثر أقسام الكلية) في جلسته رقم (١/٩٠٤) بتاريخ ١٤٣٥/١/١هـ أن نظام البصمة المطبق على الكليات بقرار من ديوان المؤسسة لا يخدم العملية التدريبية، وقد تم الرفع للعميد، ومن ثم لمتخذ القرار في إدارة جهة عملنا (المؤسسة) ولم يتم الرد. ٥-لم يكن هناك تأثير على عدم تقيدهم بنظام البصمة المطبق حالياً على المهام التدريبية المكلفين بها: أي نظام يقر لا بد أن يكون لحاجة سواءً كانت هذه الحاجة تنظيمية أو لحل مشكلة قائمة، ونظام البصمة الحالي بما شابه من خلل فني وإداري لم يقتصر على عدم تحقيق المقاصد المرجوة منه، بل تعداه إلى الانشغال بغير المهام الوظيفية وتعطيل العمل وإشغال الدوائر الحكومية والمحاكم الإدارية، فالذين لم يلتزموا به بحالته هذه نجدهم منضبطين في القيام بأعمالهم المكلفين بها، وذلك بشهادة الرئيس المباشر يفيد التزامهم بالمهام الوظيفية، والاستجابة لتعليماته، وتقارير الأداء الوظيفي بمعدلات عالية وهو معتمد من وكيل، وعميد الكلية، وعليه فإن هذا النظام بحالته هذه لا يندرج

ضمن التعليمات المتعلقة بالعمل والأوامر الصادرة من الرؤساء؛ لأنه يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وختموا ذلك بطلب عدم قبول الدعوى التأديبية شكلاً ورفضها موضوعاً، وباطلاع ممثل المدعية قرر اكتفاءه، وبعد الدراسة، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة؛ وأصدرت هذا الحكم بناءً على ما يلي.

الأسباب

بما أن المدعية أقامت دعواها طالبة تقرير الجزاء التأديبي المناسب بحق المدعى عليهم؛ طبقاً لما نصت عليه في المادة (٣٣،٣٢) من نظام تأديب الموظفين؛ مما ينعقد الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/هـ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: هـ-الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه؛ أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة ورفعت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (٤٢) من نظام

تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، والتي نصت على أنه: "تسقط الدعوى التأديبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوعها"؛ فتكون الدعوى حينئذ مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ومن المبادئ المستقرة والتي نص عليها المنظم أن لا يعاقب تأديبياً أي موظف عام إلا بعد أن يثبت مخالفته، سواءً كانت المخالفة مالية أو إدارية، وهذا ما نصت عليه المادة (٣١) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي (م/٧) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ، والتي نصت على أنه: "يُعاقب تأديبياً كُل موظف ثبت ارتكابه مُخالفة مالية أو إدارية"، وبتنزيل ذلك على وقائع الدعوى التأديبية، وبالنظر للمدعى عليه الأول (...) والذي يعمل في الكلية التقنية بالرياض بوظيفة (مدرب) وبما نسب له بأنه ممتنع عن إثبات حضوره وانصرافه عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة)، وعن الحضور للجنة التحقيق في جهة عمله، وبالنظر للأوراق المقدمة من المدعية والتحقيقات ومستنداتها، وما قدمه المدعى عليه من رئيسه المباشر، يتبين أن المدعى عليه ملتزم بإثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، ولا يوجد منه تقصير في ذلك، علاوة على ذلك أنه لم يصدر بحقه أي عقوبة من جهة عمله بهذا الجانب، أسوة بزملائه التي صدرت عليهم عقوبات؛ مما تطمئن له الدائرة أن المدعى عليه الأول (...) لم يثبت تقصيره في إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة. وأما عن المدعى عليهم الباقين، فإن البين من قرار الاتهام، والأوراق المرفقة، أنه صدر بحقهم عقوبات بسبب ما نسب لهم من تقصير في إثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق النظام الإلكتروني

(البصمة)، ومن المبادئ المستقرة في القضاء التأديبي هو (عدم جواز تعدد العقوبة التأديبية عن ذات الفعل، ولا يجوز معاقبة الموظف مرتين بجزاءين أصليين لم ينص النظام صراحة على الجمع بينهما)، وبما أن مطالبة المدعية بمعاقبتهم، وقد ثبت معاقبتهم من إدارتهم والتي يعملون فيها على ذات الفعل وهو التقصير في إثبات حضورهم وانصرافهم عن طريق النظام الإلكتروني (البصمة)، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (٣٥) من نظام تأديب الموظفين على أنه: "يجوز للوزير المختص أن يوقع العقوبات المنصوص عليها في المادة (٣٢) عدا الفصل. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مُرفق به"، فإنه مادام أنه تم معاقبتهم من جهة عملهم، فإنه لا يجوز إيقاع عقوبة أخرى على ذات الفعل بعقوبة أصلية، هذا من جانب، والجانب الآخر أنه بالنظر لما تم تقديمه من أوراق شملت على التحقيق مع المدعى عليهم والمستندات في اتهامهم بعدم الانضباط والامتناع عن إثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة، فإنه لم يتبين حقيقة ذلك؛ لأن المدعى عليهم بالتحقيق معهم يقرون بأنهم ملتزمون بالبصمة، وأنهم لا يمانعون من ذلك، ولكن البصمة وآلية عملها قد حدث فيها بعض المشكلات في عملها، وتسجيلها، وأنه يمر أيام لا تعمل، وتتوقف، وتمت المراسلة بين المدعى عليهم وجهة عملهم بهذه المشكلة، وتم إيقاف العمل بها أكثر من مرة، كما يظهر من البريد المرسل من جهة عملهم إلى المدعى عليهم، وغيرهم من منسوبي الكلية التقنية بالرياض، وكذلك صدور

قرارات بالرجوع عما صدر من حسم على مدربين بسبب نظام البصمة، ووجود خطابات تؤكد وجود الخلل في نظام البصمة وعمله، وتقديم الاعتذار عن ذلك، وكذلك وجود خطاب من مسؤولين، منها خطاب عميد الكلية التقنية بالدمام رقم (١٣٠٠٥٠/٥٠١/١/١٨) وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٢هـ إلى رئيس مجلس التدريب بالمنطقة الشرقية يعرض فيه أخطاء النظام وأعطاله، وآثاره السلبية وعدم تجاوب المشغل، ويطالب بالرجوع إلى التوقيع الورقي لضبط الحضور والانصراف، إلى غير ذلك من المشاكل في نظام البصمة؛ مما يتبين أن هناك مشكلة في نظام البصمة، وأن ما قدمه المدعى عليهم وبينوه، يبين أنهم لم يمتنعوا عن العمل به، وإنما لما لحقهم فيه من ضرر وتعطل، وعدم دقة في المعلومات وعمله، وأنهم بينوا ذلك للمسؤولين لمعالجة هذا الأمر، وعلاوة على ذلك أيضاً أنهم متعاونون مع الكلية في عملها، والعمل عليه، ولا سيما أن المدعى عليهم قدموا ما يثبت على حسن سيرتهم وانتظامهم بالعمل، وعدم تغيبهم وانضباطهم؛ مما يتبين عدم إدانتهم بما نسب لهم في قرار الاتهام. ولا ينال من ذلك ما تم الدفع به من قبل المدعى عليهم بأن الواجب أن يطبق بحقهم نظام الانضباط الوظيفي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ، والذي بدأ العمل به بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٧هـ؛ فإن هذا لا يسلم به، وذلك أن العمل بالنظام يبدأ من سريانه، ولا يكون بأثر رجعي، وأن الواقعة التي يُتهم فيها المدعى عليهم كانت قبل العمل وسريان نظام الانضباط الوظيفي؛ وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى

الحكم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى التأديبية رقم (١٢٢٤٢) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة الرياض، ضد المدعى عليهم (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.